

Taguatinga Norte – DF, 6 de agosto de 2026.

OFÍCIO Nº 003/2026

NÚMERO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 2278456

DIRECIONADO À DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - NEOENERGIA BAHIA - (CNPJ: 15.139.629/0001-94)

MUNICÍPIO DE ITABELA, Estado da BAHIA, inscrito no CNPJ/MF Nº 16.234.429/0001-83, pessoa jurídica de direito público interno, com sede situada à Av. Manoel Carneiro, nº 327, Centro, Itabela - BA, CEP 45848-000, neste ato representado pelo Prefeito, Ricardo de Jesus Flauzino, por meio de seu representante legal Abel Gomes Cunha, vem por meio deste ofício solicitar os termos a seguir expostos:

I. DOS PODERES DE REPRESENTAÇÃO

1. O subscritor comprova a legitimidade para representar o Município mediante procuração regularmente outorgada pelo(a) Prefeito(a), juntada no Anexo I, suficiente para fins de atuação administrativa perante a ANEEL e a distribuidora, nos termos do art. 9º da REN nº 1.000/2021, da Lei nº 9.784/1999 (arts. 2º e 4º) e, principalmente, do Estatuto da Advocacia – Lei nº 8.906/1994.
2. A exigência de quaisquer documentos além da procuração (como contrato de mandato/contrato de honorários) carece de amparo legal e viola as prerrogativas profissionais do advogado (Lei nº 8.906/1994).
3. Sem reconhecimento de obrigação e para evitar dilações indevidas, apresenta-se, por liberalidade, cópia do contrato de prestação de serviços firmado com o Município (reclamante).
4. Esclarece-se, por fim, que o Município celebrou contrato com a sociedade profissional do Dr. Abel Gomes Cunha, atribuindo-lhe poderes específicos para representação perante a ANEEL e a distribuidora, conforme cláusula contratual cuja íntegra segue no Anexo II. Requer-se, portanto, o pleno reconhecimento da regularidade da representação nos autos.

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO DO CONTRATO

O CONTRATADO se obriga à contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados, visando assessorar o Município na gestão, elaboração de auditorias e laudos técnicos, mediante a conferência das faturas de energia elétrica da administração direta e indireta do Município, elaboração de memorial de cálculo de consumo e potência do parque de iluminação pública,

apuração do modelo tarifário aplicado em cada unidade consumidora, bem como verificação de possíveis isenções indevidas e/ou do não repasse da Contribuição de Iluminação Pública (CIP) e/ou do não recolhimento do ISS dos prestadores de serviços do setor elétrico, visando à repetição de indébitos decorrentes de cobranças indevidas (a maior) nas contas de energia elétrica de titularidade do Município de Itabela/BA. Deverá a empresa efetuar levantamento dos créditos a que faz jus o Município, referentes aos pagamentos indevidos à concessionária de energia elétrica, conforme os prazos estabelecidos na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000, de 7 de dezembro de 2021, especialmente o art. 323, § 2º, inciso I, e suas alterações posteriores, podendo, para tanto, representar administrativamente o Município de Itabela/BA perante a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), perante a distribuidora de energia elétrica e, caso necessário, perante a agência reguladora conveniada do Estado, em todos os processos, reclamações, recursos e demais atos decorrentes de suas competências.

5. O referido item contém cláusula expressa de outorga de poderes de representação processual ao representante do escritório contratado pelo Município, nos termos do Contrato de Mandato já acostado, tornando incontestável a legitimidade para atuar em nome do Município perante esta distribuidora.
6. Ressalte-se que o referido contrato foi regularmente publicado no Diário Oficial do Município, conforme exige a legislação vigente, circunstância que assegura sua plena eficácia jurídica e produz os efeitos legais inerentes ao instrumento contratual. Portanto, o requisito formal de publicação do contrato foi regularmente atendido.

II. DOS ANEXOS

7. Para a devida comprovação, juntam-se a este documento os anexos abaixo:

- (a) Anexo I – Instrumentos procuratórios
- (b) Anexo II – Documentos contratuais
- (c) Anexo III - Aditivo 1
- (d) Anexo IV - Aditivo 2
- (e) Anexo V - Aditivo 3
- (f) Anexo VI - Aditivo 4

III. DOS FATOS E DOS DIREITOS

8. A NEOENERGIA BAHIA julgou procedente a contestação apresentada quanto à Unidade Consumidora 2278456, reconhecendo o descabimento da cobrança do custo de disponibilidade para a classe de Iluminação Pública. Contudo, fundamentou indevidamente a limitação temporal do

período de devolução ao marco de 31/03/2022, sob o argumento de que tal regra teria passado a vigorar apenas com a entrada em eficácia do art. 668 da REN nº 1.000/2021.

Com a entrada em vigor da Resolução Normativa nº 1.000/2021, houve a ampliação das regras aplicáveis a toda classe de iluminação pública. Conforme estabelecido no artigo 668 da referida resolução, essas disposições passaram a ter aplicação obrigatória a partir de 31/03/2022. Dessa forma, a devolução de valores será realizada considerando como marco inicial as cobranças efetuadas a partir da ampliação da regra, em conformidade com a regulamentação vigente.

9. Ocorre que a vedação à cobrança de custo de disponibilidade para a classe de iluminação pública não é inovação da REN nº 1.000/2021, já sendo expressamente proibida pela regulação anterior, nos termos do art. 24, § 2º, da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 ("Não se aplica a cobrança pelo custo de disponibilidade definida no art. 98 no faturamento individual de um ponto de iluminação pública"), dispositivo este sucedido e mantido pelo art. 290, § 1º, inciso I, da REN nº 1.000/2021.
10. Além disso, a própria Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 já definia a classe iluminação pública de forma abrangente, contemplando o fornecimento destinado à iluminação de ruas, praças, avenidas, túneis, passagens subterrâneas, jardins, vias, estradas, passarelas, abrigos de usuários de transporte coletivo e logradouros de uso comum e livre acesso, inclusive monumentos, fachadas, fontes luminosas e obras de valor histórico, cultural ou ambiental localizadas em áreas públicas, desde que inexistente finalidade de propaganda, publicidade ou exploração econômica.
11. Dessa forma, mesmo antes da vigência da REN ANEEL nº 1.000/2021, já havia previsão normativa suficiente para enquadrar como iluminação pública as unidades destinadas à iluminação de bens públicos de uso comum e livre acesso. Assim, não é correto afirmar que apenas a partir de 31/03/2022 teria surgido fundamento regulatório para afastar a cobrança do custo de disponibilidade.
12. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 apenas reorganizou e atualizou a regulamentação setorial, preservando a vedação já existente quanto à cobrança do custo de disponibilidade em pontos de iluminação pública. Portanto, a distribuidora não pode utilizar a entrada em eficácia da nova resolução como marco inicial para limitar a devolução de valores cobrados indevidamente em período anterior, quando a regra proibitiva já constava da REN ANEEL nº 414/2010.

13. Nesse sentido, a Unidade Consumidora 2278456 estava classificada como iluminação pública, não sendo juridicamente adequado restringir a devolução apenas ao período posterior à REN ANEEL nº 1.000/2021.
14. A própria procedência da contestação reconhecida pela distribuidora confirma que a cobrança do custo de disponibilidade era indevida para a unidade em questão. Desse modo, uma vez reconhecida a natureza da unidade como iluminação pública, a devolução deve alcançar todo o período em que a cobrança indevida ocorreu, observados os limites prescricionais (dez anos), e não apenas o período posterior a 31/03/2022.
15. Conforme disposto no item 35 da Nota Técnica nº 136/2024/ANEEL, nos casos de condutas continuadas da distribuidora que resultem em faturamento incorreto e que abranjam períodos regidos tanto pela Resolução Normativa nº 414/2010 quanto pela nº 1.000/2021, a análise da irregularidade e o consequente dever de devolução devem ser efetuados de forma unificada, sem interrupção ou limitação arbitrária à data de mudança regulatória.
16. No caso em análise, resta evidente que a cobrança indevida perdura continuamente desde a vigência da REN nº 414/2010. A recusa da concessionária em restituir os valores cobrados em período anterior a 31/03/2022 descumpra o art. 323 da REN nº 1.000/2021, o Despacho ANEEL nº 2.006/2024 e o entendimento pacificado da Agência Reguladora, caracterizando retenção indevida de valores pagos a maior por erro exclusivo da distribuidora.

IV. DOS PEDIDOS

17. Ante o exposto, requer-se:
 - (a) O afastamento do marco temporal de 31/03/2022 estabelecido pela distribuidora, reconhecendo-se que a vedação à cobrança do custo de disponibilidade para unidades classificadas como iluminação pública vigora desde a Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 (art. 24, § 2º), tendo sido apenas reproduzida pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 (art. 290, § 1º, inciso I), aplicando-se, ainda, o entendimento consolidado na Nota Técnica nº 136/2024/ANEEL;

- (b) A revisão do memorial de cálculo para abranger todo o período de cobrança indevida, observado o prazo prescricional de dez anos, com a devolução, em dobro, de todos os valores indevidamente cobrados a título de custo de disponibilidade, acrescidos de correção monetária e juros legais, nos termos do art. 323 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, do Despacho ANEEL nº 2.006/2024 e da regulamentação aplicável.

Nestes termos, pede deferimento.

Representante do Município